S E S I Z A R E

către Curtea Constituțională a Republicii Moldova

(înaintată prin Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani)

Autorul sesizării:

Maceret Alexei (A©tor)

Subiect de drept cu protecție erga omnes

IDNP: 2000001159655

Instanța de trimitere:

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

Judecător: Vladislav Holban

Dosar de bază: nr. 2p/s-704/22

OBIECTUL SESIZĂRII

Controlul constituționalității practicii judiciare și aplicării art. 7 alin. (3) CPP RM, în măsura în care aceasta permite continuarea procedurilor judiciare și producerea de efecte juridice în absența unui temei penal valabil, deja înlăturat printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție.

SITUAȚIA DE FAPT ȘI DE DREPT

1. Prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-834/09 din 21.07.2009, a fost constatată o eroare factuală decisivă în cauza penală nr. 1-137/08, constând în includerea eronată în acuzare a cantității de 2,6 kg permanganat de potasiu.
2. Curtea Supremă a exclus această componentă, ceea ce a condus la lipsa temeiului penal, lipsind cauza penală de forță juridică.
3. În pofida acestui fapt, instanțele naționale au continuat să producă efecte juridice în dosare derivate și accesorii, inclusiv în dosarul civil nr. 2-1642/08, care reprezintă un demers civil formulat în cadrul procesului penal.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Intrare Nr. 06/1-1-52
02 01 2026

4. Menţinerea şi valorificarea actelor procesuale în aceste condiţii generează o contradicţie constituţională: acte judiciare produc efecte fără existenţa unei baze penale valide, fapt incompatibil cu principiile statului de drept şi ale securităţii juridice.

NORME CONSTITUŢIONALE INCIDENTE

- Art. 1 alin. (3) din Constituţia RM – statul de drept.
- Art. 20 – accesul liber la justiţie.
- Art. 21 – prezumţia nevinovăţiei.
- Art. 26 – dreptul la apărare.
- Art. 46 – dreptul la proprietate privată.

Aplicarea practicii contestate contravine, de asemenea, obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova şi normelor imperative de jus cogens, inclusiv principiului nulităţii actelor lipsite de temei juridic.

PROBLEMA DE CONSTITUŢIONALITATE

Se ridică problema dacă este constituţională menţinerea şi producerea de efecte juridice ale actelor procesuale (penale şi civile) atunci când temeiul penal a fost înlăturat definitiv printr-o hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie.

Această practică conduce la:

- insecuritate juridică,
- încălcarea dreptului la un proces echitabil,
- validarea unor acte nule ab initio,
- afectarea dreptului de proprietate prin proceduri lipsite de bază penală.

SOLICITĂRI

În temeiul art. 135 din Constituţia Republicii Moldova, solicit Curţii Constituţionale:

1. Să constate neconstituţionalitatea practicii judiciare care permite continuarea procedurilor şi menţinerea efectelor juridice ale actelor procesuale în lipsa unui temei penal valid.
2. Să stabilească că lipsa temeiului penal, constatată printr-o decizie definitivă a Curţii Supreme de Justiţie, atrage nulitatea absolută a tuturor actelor şi hotărârilor derivate, inclusiv în cauze civile conexe.

3. Să ofere o interpretare obligatorie a art. 7 alin. (3) CPP RM în conformitate cu Constituția și standardele internaționale.

ANEXE

1. Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-834/09 din 21.07.2009.
2. Copii ale actelor contestate din dosarele nr. 1-137/08 și 2-1642/08.
3. Dovezi privind aplicarea practicii judiciare contestate.

Data: 02.01.2026

Semnătura: _____

Maceret Alexei (Autor)

Către Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani

Judecătorului: Vladislav Holban

Dosar nr.: 2p/s-704/22

De la: Maceret Alexei (A©tor)

Subiect de drept cu protecţie erga omnes

IDNP: 2000001159655

CERERE

privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi anexarea probelor de fals procesual şi încălcarea drepturilor fundamentale

În temeiul art. 7 alin. (3) CPP RM, art. 121 din Codul de Procedură Civilă şi al normelor imperative de jus cogens, declar următoarele:

1. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate

Solicit emiterea unei încheieri privind transmiterea prezentei cereri către Curtea Constituţională a Republicii Moldova pentru verificarea constituţionalităţii practicii judiciare aplicate în hotărârea din 22.12.2025.

2. Denunţarea falsului procesual şi a viciului de consimţământ

Aduc la cunoştinţa instanţei faptul că documentele juridice (Confirmarea şi Cererea de apel nemotivată), deşi poartă data de 24.12.2025, au fost semnate de fapt ulterior, la data de 29.12.2025, sub presiunea circumstanţelor procesuale create de avocatul Antoci Maria.

* Fals procesual: Documentele au fost întocmite retroactiv (antedatate) pentru a acoperi lipsa asistenţei juridice reale în termenul legal.

* Dovada prezenţei: Invoc probele materiale (fotografii) care confirmă prezenţa mea fizică la clădirea Circului din Chişinău la data de 29.12.2025, momentul real al interacţiunii şi semnării actelor.

3. Admiterea probelor privind încălcarea drepturilor fundamentale şi a integrităţii procesuale

Solicit anexarea la materialele dosarului a următoarelor dovezi:

* Recunoaşterea situaţiei de către ЕКПП (CPT): Scrisoarea oficială a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (Strasbourg), care confirmă recepţionarea informaţiilor privind situaţia mea şi importanţa acestora pentru monitorizarea problemelor generale de tratament inuman.

* Dovada exproprierii ilegale prin viciu de procedură: Invocarea legăturii organice între dosarul penal 1-137/08 (jurisdicţia sectorului Rîşcani, vizând instituţii precum Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal) şi dosarul civil 2-1642/08.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL RÎŞCANI
Intrare Nr. 0611-1-53
02 / 01 20 26

* Conform practicii de numerotare procesuală, prefixul «2» indică faptul că acțiunea civilă este un accesoriu al urmăririi penale (dosarul «1»).

* Acest mecanism a fost utilizat pentru deposedarea ilegală de drepturile de proprietate, fapt confirmat prin stabilirea ilegalității percheziției nocturne (art. 396 alin. 4 CPP RM) în fața judecătorului Holban.

Anexe:

* Scrisoarea ЕКПП (CPT) din 18.07.2012 (copie).

* Copia Sesizarea către Curtea Constituțională din 31.12.2025 sudul Buiu

* Sesizarea către Curtea Constituțională.

* Cererea de apel nemotivată din 24.12.2025 (ca obiect al contestării datei reale).

Data: 02.01.2026

Semnătura: (A©tor / Maceret Alexei)

EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE
AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

CONFIDENTIAL
Aleksei Maciaret (Мачерет)
str. Luceafărul
PU nr. 4
MD - 2084 Chişinău, or. Cricova
(République de Moldova)

Страсбург, 18 июля 2012 года

Уважаемый господин Мачерет,

Подтверждаю получение Вашего письма от 27 июня 2012 года, адресованного Европейскому Комитету по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Я благодарю Вас за информацию относительно вашей ситуации.

В этой связи, хочу информировать Вас, что ЕКПП не осуществляет судебных функций и не в состоянии вмешаться в судебную процедуру по индивидуальным делам. Рассмотрение персональных жалоб является только задачей Европейского суда по правам человека, учрежденного в рамках Европейской Конвенции по правам человека. Тем не менее, Комитет рассматривает индивидуальные случаи как показатель более общей проблемы, и поэтому информация, содержащаяся в Вашем письме, очень важна.

С уважением,

Йохан ФРИСТЕДТ
Член Секретариата ЕКПП

F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel: +33 (0)3 88 41 20 00
Fax: +33 (0)3 88 41 27 72

E-Mail: cptdoc@coe.int
Internet: http://www.cpt.coe.int

SESIZARE

privind controlul constituționalității practicii judiciare consolidate

I. Autorul sesizării

Maceret Alexei

subiect de drept cu protecție erga omnes (A©tor)

MD2024, Chisinau, st. A. Doga, 30 ap. 38 IDNP: 2000001159655, mob. 078238410 email: arhiv240@gmail.com

II. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare nu vizează constituționalitatea textului normativ în sine,

ci constituționalitatea practicii judiciare de aplicare a:

- articolului 7 alineatul (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, și
- articolului 14[1] din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,

în interpretarea și aplicarea lor cumulativă, așa cum rezultă dintr-o practică judiciară consolidată, formată prin următoarele hotărâri judecătorești:

1. hotărârile judecătorului Grigoraș Valeria (stabilirea faptului juridic al reabilitării),
2. încheierea judecătorului Negru Alexandru (2017),
3. decizia judecătorului T. Stambol (2025).

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
Intrare Nr 01-20395
31 12 25

III. Situația de fapt relevantă constituțional

1. Prin hotărârile judecătorului Grigoraş Valeria, a fost stabilit un fapt juridic definitiv privind dreptul autorului la reabilitare penală, ca urmare a constatării caracterului ilegal al urmăririi penale, în contextul unor tratamente calificate drept tortură.
2. Judecătorul Negru Alexandru, prin încheierea din anul 2017, a ignorat efectul erga omnes al acestui fapt juridic şi a aplicat art. 7 alin. (3) CPP într-o manieră care a permis continuarea consecinţelor represive, substituind reabilitarea cu mecanisme formale.
3. Judecătorul T. Stambol, prin decizia din 2025, a preluat integral aceeaşi interpretare, invocând explicit raţionamente identice şi refuzând să recunoască caracterul absolut și necondiţionat al reabilitării, făcând trimitere la o logică de „coautorat" judiciar.
4. Astfel, se conturează o linie jurisprudenţială continuă şi coerentă, care transformă normele procedurale menţionate într-un instrument de neutralizare a interdicției absolute a torturii.

IV. Problema de constituționalitate

Practica judiciară descrisă:

- condiţionează sau relativizează efectele reabilitării unei victime a torturii;
- permite instanţelor să refuze aplicarea directă a normelor de drept internaţional imperativ;
- goleşte de conţinut obligaţiile statului care decurg din interdicția absolută a torturii, normă de jus cogens.

Această practică contravine:

- articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (dreptul la viață şi la integritate fizică și psihică),
- principiului supremației Constituției,
- obligaţiilor erga omnes asumate de statul Republica Moldova în temeiul dreptului internaţional.

V. Argumente de drept constituțional

1. Interdicția torturii are caracter de normă jus cogens, fiind absolută şi neadmițând:
   - derogări,
   - condiţionări procedurale,
   - interpretări restrictive.
2. Odată stabilit juridic faptul torturii şi al urmăririi ilegale, reabilitarea penală este obligatorie şi completă, producând efecte erga omnes.
3. Practica judiciară contestată:
   - înlocuieşte reabilitarea cu soluții tehnice,
   - permite instanţei să se plaseze deasupra normelor imperative,

- transformă judecătorul din garant al Constituţiei în participant la încălcarea acesteia.

4. Curtea Constituţională este competentă să controleze constituţionalitatea sensului normativ rezultat din practică, atunci când acesta devine stabil şi repetabil:

VI. Petit

În temeiul Constituţiei Republicii Moldova şi al competenţei Curţii Constituţionale,

SOLICIT:

1. Să se constate că practica judiciară de aplicare a articolului 7 alineatul (3) CPP şi a articolului 14[1] CPC,

   astfel cum este configurată prin hotărârile judecătorilor Grigoraş Valeria, Negru Alexandru şi T. Stambol,

   este neconstituţională,

2. în măsura în care această practică permite refuzul sau limitarea reabilitării penale complete a unei victime a torturii,
3. şi în măsura în care ignoră caracterul absolut al interdicţiei torturii ca normă de jus cogens şi obligaţiile erga omnes ale statului.

VII. Efectul solicitat

Constatarea neconstituţionalităţii practicii judiciare respective trebuie să producă efecte pentru:

- încetarea aplicării interpretării neconstituţionale,
- restabilirea efectului deplin al reabilitării,
- alinierea jurisprudenţei naţionale la Constituţie şi la dreptul internaţional imperativ.

Semnătura:. Maceret Alexei. A©tor